



PUTUSAN

Nomor 382 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN;**
Tempat Lahir : Muara Bungo;
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/25 Februari 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Purwo Bakti RT 005 RW 000, Desa Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 24 Juni 2025 dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2025, pembantaran penahanan sejak tanggal 22 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2025 dan penahanan lanjutan sejak tanggal 27 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Bungo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo tanggal 15 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama melanggar Pasal 374 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok sebagai Distributor Nomor 87/SIPT/TDPUD/10/2019 atas nama Perusahaan PT Mari Jaya Jambi tanggal 31 Oktober 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 525/MJJJ/2/XI-2024 atas nama Alex Iskandar tanggal 2 November 2024;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Alex Iskandar pada tanggal 17 April 2025;
 - 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Audit Nomor 236/MRJ-J/2/IV-2025 tanggal 12 April 2025;
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit tanggal 17 April 2025;
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor 01253/R/25 tanggal 12 Februari 2025 sejumlah Rp4.978.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor 01386/R/25 tanggal 18 Februari 2025 sejumlah Rp7.616.467,00 (tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur Nomor 01706/R/25 tanggal 28 Februari 2025 sejumlah Rp11.139.870,00 (sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur Nomor 01992/R/25 tanggal 10 Maret 2025 sejumlah Rp15.165.100,00 (lima belas juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 02332/R/25 tanggal 22 Maret 2025 sejumlah Rp4.905.000,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 02324/R/25 tanggal 22 Maret 2025 sejumlah Rp965.080,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor 00568/R/25 tanggal 20 Januari 2025 sejumlah Rp2.940.628,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah enam ratus dua puluh delapan);
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor 00095/R/25 tanggal 4 Januari 2025 sejumlah Rp2.422.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Fadel Chaitomi;

4. Menetapkan agar Terdakwa ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 27 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



- 1 (satu) Lembar Tanda Daftar Pelaku Usaha Distributor Barang Kebutuhan Pokok sebagai Distributor Nomor 87/SIPT/TDPUD/10/2019 atas nama Perusahaan PT Mari Jaya Jambi;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor 525/MJJ-J/2/XI-2024 atas nama Alex Iskandar tanggal 2 November 2024;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Alex Iskandar pada tanggal 17 April 2025;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Audit Nomor 236/MRJ-J/2/IV-2025 tanggal 12 April 2025;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Audit tanggal 17 April 2025;
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 01253/R/25 tanggal 12 Februari 2025 sejumlah Rp4.978.000,00 (empat juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 01386/R/25 tanggal 18 Februari 2025 sejumlah Rp7.616.467,00 (tujuh juta enam ratus enam belas ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 01706/R/25 tanggal 28 Februari 2025 sejumlah Rp11.139.870,00 (sebelas juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 01992/R/25 tanggal 10 Maret 2025 sejumlah Rp15.165.100,00 (lima belas juta seratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 02332/R/25 tanggal 22 Maret 2025 sejumlah Rp4.905.000,00 (empat juta sembilan ratus lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar faktur Nomor 02324/R/25 tanggal 22 Maret 2025 sejumlah Rp965.080,00 (sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur Nomor 00568/R/25 tanggal 20 Januari 2025 sejumlah Rp2.940.628,00 (dua juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah enam ratus dua puluh delapan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Faktur Nomor 00095/R/25 tanggal 4 Januari 2025 sejumlah Rp2.422.500,00 (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT Mari Jaya Jambi melalui Saksi Fadel Chaitomi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 384/PID/2025/PT JMB tanggal 25 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mrb, tanggal 27 Oktober 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 240/Akta Pid.B/2025/PN Mrb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Bungo yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2025, Terdakwa melalui Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo Nomor WP.5-PAS.4.PK.01.01-2639 tanggal 8 Desember 2025 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Desember 2025 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Bungo pada tanggal 18 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat tanggal 1 Desember 2025 yang diterima pada tanggal 3 Desember 2025 dan Terdakwa tersebut

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Muara Bungo pada tanggal 18 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 374 KUHP. Terdakwa berpendapat seharusnya menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan wanprestasi;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 374 KUHP;
- Bahwa namun demikian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka pengaturan Pasal 374 KUHP, pengacuan pidananya diganti dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



- Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 374 KUHP tidak lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam perkara *a quo* akan diputus berdasarkan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa sebagai sales wilayah Kabupaten Bungo pada PT Mari Jaya Jambi menerima pembayaran penjualan produk-produk PT Mari Jaya Jambi dari toko atau konsumen, namun uang penjualan tersebut tidak disetorkan Terdakwa ke perusahaan melainkan dengan niat jahat secara melawan hukum menggunakannya untuk keperluan pribadi;
- Bahwa ternyata modus operandi perbuatannya tersebut, Terdakwa membuat faktur atau nota fiktif yang mengatasnamakan toko;
- Bahwa oleh karenanya Terdakwa tidak berhak dan melawan hukum menggunakan uang perusahaan yang ada dalam penguasaannya tersebut dan atas perbuatan Terdakwa, PT Mari Jaya Jambi mengalami kerugian sebesar Rp50.032.545,00 (lima puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tepat dipersalahkan telah memenuhi unsur-unsur ketentuan melanggar "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 488 KUHP Nasional eks Pasal 374 KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan *judex facti* di rasa belum memenuhi rasa keadilan apabila dihubungkan dengan berat ringannya kesalahan Terdakwa dan *judex facti* belum mempertimbangkan mengenai keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa secara adil, komprehensif serta objektif sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga setelah memperhatikan sebagaimana dimaksud Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat alasan meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;



- Bahwa mengingat kerugian yang diderita korban jumlahnya sebesar Rp50.032.545,00 (lima puluh juta tiga puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), maka pemidanaan yang dijatuhkan tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa sehingga menimbulkan disparitas apabila dibandingkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lain dalam perkara-perkara yang sejenis, maka beralasan menjatuhkan pidana lebih ringan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 384/PID/2025/PT JMB tanggal 25 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 27 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai Perubahan Undang-Undang dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat adanya transisi perubahan peraturan perundang-undangan dari KUHP lama ke KUHP Nasional Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana eks Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 384/PID/2025/PT JMB tanggal 25 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 240/Pid.B/2025/PN Mrb tanggal 27 Oktober

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 tersebut mengenai Perubahan Undang-Undang dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa **ALEX ISKANDAR alias ALEX bin ROSIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" melanggar Pasal 488 KUHP Nasional eks Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **18 Februari 2026** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.** dan **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Wendy Pratama Putra, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./
Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 382 K/Pid/2026